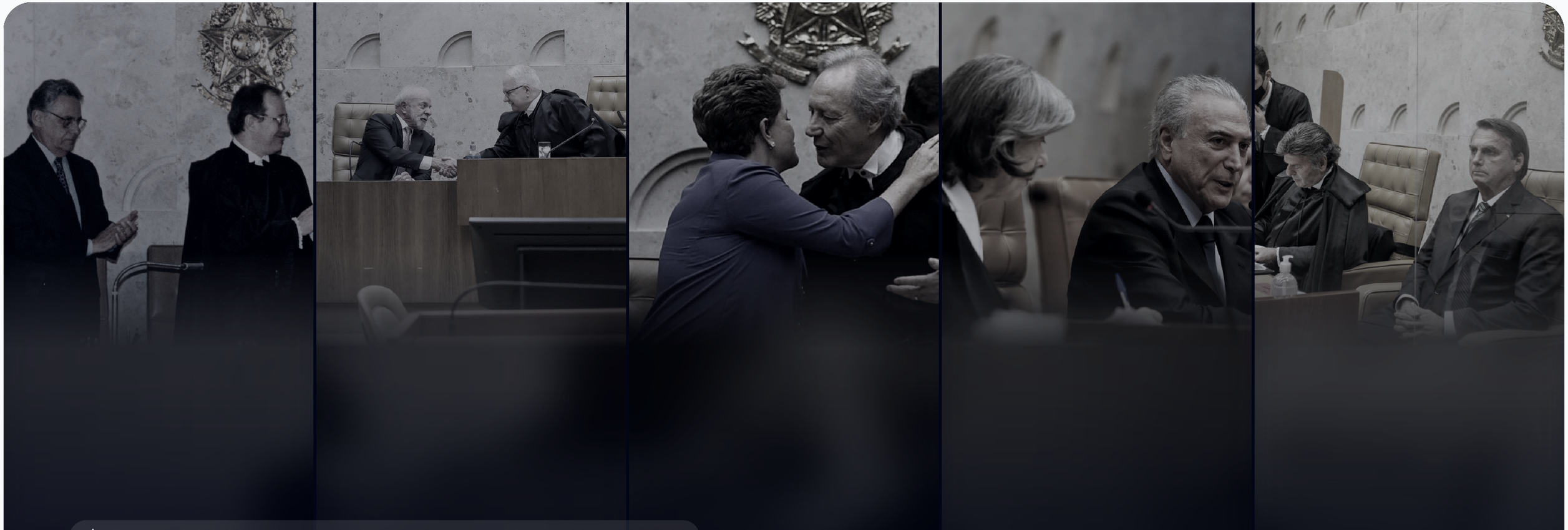


Exame de Qualificação · Mestrado Acadêmico em Direito · Mossoró, 2026

O que o Supremo fez com os decretos do Presidente?

Condições para o julgamento de mérito no controle concentrado de constitucionalidade (1988–2025)

ORIENTANDO

Fernando Lima Nogueira da Silva

ORIENTADOR

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr.

PROGRAMA

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido

Banca examinadora

Ulisses Levy Silvério dos Reis, Prof. Dr. (UFERSA)
Presidente

Rafael Lamera Giesta Cabral, Prof. Dr. (UFERSA)
Membro Examinador

Jairo Néia Lima, Prof. Dr. (UENP)
Membro Examinador

PROBLEMA

Então, o que o Supremo fez com os decretos presidenciais nos últimos 37 anos?

Decretos

17.231

atos no acervo de decretos da Presidência da República entre 1988 e 2025

Ações no STF

242

ações no controle concentrado sobre decretos publicados no período

Proporção

1 : 71

Existe cerca de 1 ação no STF para cada 71 decretos publicados no Diário Oficial da União

A proporção não diz quantos desses atos inovaram na ordem jurídica, porque boa parte executa leis ou cuida da rotina da administração pública federal. Mas eles também podem tocar

impostos | segurança pública | saúde pública | meio ambiente | participação popular

MEDIDA PROVISÓRIA

Sequestra a atenção da sociedade por ter força de lei desde a publicação e tranca a pauta do Congresso Nacional quando passa de 45 dias sem votação.

DECRETO

Não tem rito, nem prazo e reúne sob o mesmo nome normas gerais e atos de efeito concreto, parte deles sem número. No Supremo, boa parte das ações em que ele é o objeto termina sem que o Tribunal decida se o seu conteúdo é constitucional.

Introdução e Seção 5 (Amorim Neto; Tafner, 2002; Pires, 2008; Brasil, 1988).

PERGUNTA DE PESQUISA

Sob quais condições o Supremo Tribunal Federal conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025?

HIPÓTESE DE TRABALHO

O encerramento dessas ações sem resolução de mérito se explica principalmente por construções processuais anteriores ao mérito, mais do que pela matéria dos decretos impugnados ou pelo governo que os editou.

CONSTRUÇÕES PROCESSUAIS ANTERIORES AO MÉRITO

1 Ofensa reflexa

A qualificação teórica do ato pelo legitimado ativo, que pode dar ao Supremo fundamento para reconhecer a ofensa reflexa.

Para o STF, o decreto impugnado viola primeiro a lei que regulamenta e só por reflexo a Constituição (Clève, 2014; Reck; Müller, 2009).

2 Prejudicialidade

A sobrevivência da norma impugnada até o julgamento, cuja falta leva à prejudicialidade.

O governo pode revogar o decreto que ele próprio editou. Sem objeto, o Supremo extingue o processo sem julgar o mérito do que vigorou (Clève, 2014).

3 Decisão monocrática

A decisão monocrática do relator, que encerra a ação sem levá-la ao colegiado.

O ministro-relator mata a ação no próprio gabinete, sem passar pelos outros dez ministros (Arguelhes; Ribeiro, 2018; Reis; Meyer, 2021).

Os dados permitirão testar se as três operam juntas como um filtro anterior ao exame do mérito.

OBJETIVO GERAL

Verificar sob quais condições o STF conhece e resolve o mérito das ações de controle concentrado ajuizadas contra decretos presidenciais publicados entre 1988 e 2025.

1

PRIMEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconstruir, por revisão sistemática conduzida segundo o protocolo PRISMA 2020, o estado da arte sobre o controle dos atos normativos unilaterais do Executivo federal e explicar por que a literatura privilegiou as MPs.

Seção 2

2

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO

Mapear os desfechos dessas ações e descrever a sua associação com os atributos da ação e do decreto impugnado.

Seções 4.1 e 4.2

3

TERCEIRO OBJETIVO ESPECÍFICO

Estimar, dentro do que permite o número reduzido de casos, as condições associadas à resolução de mérito em dois estágios, a sobrevivência ao filtro monocrático e o exame do mérito pelo colegiado.

Seção 4.3

METODOLOGIA

A unidade de análise é a ação

SEÇÃO 2

Revisão sistemática da literatura

Conduzida segundo o protocolo PRISMA 2020 (Page et al., 2021), com buscas em cinco bases principais e duas bases suplementares.

SEÇÃO 3

Levantamento do universo processual

Cruzou os painéis de dados abertos do STF com o acervo de decretos da Presidência da República e conferiu processo a processo, com leitura dos autos nos casos em que o inteiro teor está disponível.

A inclusão de cada ação depende do pedido da petição inicial, segundo regras escritas. A base foi montada em etapas, cada uma em arquivo próprio.

9 jun. 2026
Painéis do Corte Aberta extraídos

14 jun.
Decretos da Presidência da República

18 jul.
União dos painéis

19 jul.
Cruzamento com o acervo de decretos

24 jul.
Começa a codificação das variáveis

16 set.
Fim da segunda triagem, com as 232 ações

25 out.
Bases inteiras do Corte Aberta exportadas (8.712 processos)

Introdução, Seção 3 e nota 16.

LACUNA DA LITERATURA

Por que a literatura privilegiou as MPs

A assimetria pode ser explicada em três planos.

PLANO 1

Natureza dos institutos

A MP tem força de lei e eficácia imediata desde a publicação. O decreto regulamentar submete-se à lei anterior e destina-se à fiel execução dela (Reck; Müller, 2009).

PLANO 2

Arquitetura processual

Se a ofensa reflexa barra a ação antes do mérito, o Supremo não chega a dizer se o decreto é constitucional, e ele fica invisível também para a pesquisa acadêmica.

PLANO 3

Condições de produção da pesquisa

Existe uma população finita e rastreável de MPs. Decretos não têm rito de tramitação nem desfecho formal comparável. E quatro dos vinte e um estudos chamam a MP de decreto.

Nenhum estudo do corpus

- ✕ classifica as ações pelos fundamentos da inicial, pelo vício alegado ou pelo parâmetro constitucional invocado, nem cruza essa classificação com o desfecho
- ✕ volta ao decreto regulamentar depois de Reck e Müller (2009), de modo que a revisão tampouco permite dizer se a contenção do Tribunal mudou a partir de 2019
- ✕ refere a extinção por perda superveniente de objeto ao decreto revogado. Ela aparece sempre referida à MP convertida, reeditada ou revogada (Da Ros, 2008; Silveira, 2016)

> A pergunta, por isso, deixa de ser o que a literatura escreveu sobre o decreto e passa a ser o que o Supremo decidiu a respeito dele.

REVISÃO SISTEMÁTICA · PRISMA 2020

Vinte e um estudos, dezenove sobre medidas provisórias

Identificação
400
registros nas cinco bases principais

Triagem
328
registros triados por título e resumo

Elegibilidade
34
textos completos lidos por inteiro

Inclusão
21
estudos no corpus, 17 das bases principais e 4 das buscas suplementares

Fluxograma PRISMA 2020

Fluxograma do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos (Figura 1)

	BASES PRINCIPAIS	EXCLUÍDOS	BUSCAS SUPLEMENTARES
IDENTIFICAÇÃO	**400** registros nas cinco bases principais CAPES 239 · Redalyc 90 · SciELO Citation Index 58 · Scopus 7 · Web of Science 6	Removidos antes da triagem **32** duplicados · **40** não extraídos do Redalyc	**208** na HeinOnline · **36** no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES
TRIAGEM	**328** registros triados por título e resumo	Excluídos **284** pelos títulos · **10** pelos resumos	**6** relatórios buscados **2** sem texto integral no catálogo
ELEGIBILIDADE	**34** textos completos lidos por inteiro	Excluídos com razões registradas **17**	**4** incluídos 3 da HeinOnline · 1 do Catálogo de Teses
INCLUSÃO	**21** estudos no corpus, 17 das bases principais e 4 das buscas suplementares		

19 tratam das medidas provisórias · 2 do decreto presidencial (Reck; Müller, 2009; Silva; Oliveira, 2025)

Revisão configurativa (Gough; Thomas; Oliver, 2012), com critérios de elegibilidade fixados antes das buscas, registro das razões de cada exclusão e verificação com um conjunto de estudos conhecidos de antemão. Seção 2.1 e Figura 1.

FUNIL DO UNIVERSO

Do painel do STF às 242 ações

7.991 ações na planilha em que uma rotina em linguagem R juntou os painéis de decisões (7.612) e de acervo (3.028)

↓

2.234 com o Presidente ou a Presidência da República, a União, a Advocacia-Geral ou a Controladoria-Geral da União, um ministério ou um ministro de Estado no polo passivo

↓

223 confirmadas na conferência uma a uma, 152 achadas pela rotina e 71 só na leitura

↓

232 na base inicial, com as ADPF nº 964 a 967 e mais cinco ações achadas pela rotina corrigida

↓

+16 −6 16 identificadas depois, por Dias (2024), notas do Portal da Legislação, referências nos autos e o campo Legislação. Seis foram excluídas, cinco da base inicial e uma das identificadas depois

↓

242 227 ações da base inicial e 15 adicionais

Regras de inclusão

1. O ato impugnado deve ser um decreto presidencial, numerado ou sem número, publicado entre 5 de outubro de 1988 e 31 de dezembro de 2025.
2. A ação deve ser ADI, ADO, ADC ou ADPF ajuizada até 31 de dezembro de 2025.
3. O decreto deve constar do pedido de mérito da petição inicial ou do aditamento, no todo ou em parte. Não basta o decreto citado como parâmetro ou apenas mencionado.
4. O Executivo federal deve figurar no polo passivo ou, nas ADC, o Presidente da República deve ser o autor.

Seções 3 e 3.1. A última extração dos painéis do Corte Aberta aconteceu em 25 de outubro de 2026, com a situação processual reconstituída até 30 de junho de 2026 (Brasil, 2026).

RETRATO DAS 242 AÇÕES Preliminar

Quase a metade, 119, foi ajuizada a partir de 2019

ADI
159
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI)

ADPF
75
ADPFs

ADC
8
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC)

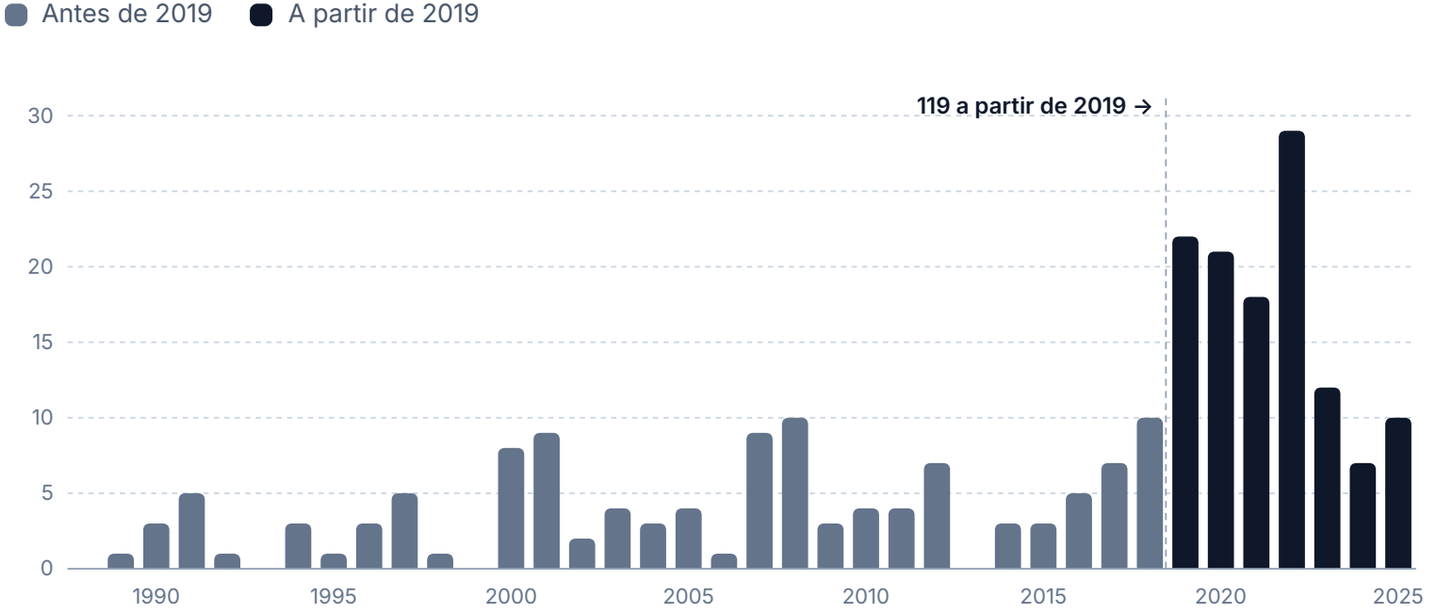
Jair Bolsonaro
91
com ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro no pedido de mérito

Decididas
210
estavam decididas em 30 de junho de 2026

Ações por ano de autuação

Calculadas da planilha das 242 ações. Preliminar. Passe o cursor sobre as barras.

Antes de 2019 A partir de 2019



4 ações sem data de autuação no painel (ADI 309, 996, 1.253 e 1.544) não aparecem no gráfico.

Explorador das 242 ações

Consulte cada ação no explorador das 242 ações.

Abrir o explorador →

Partidos políticos estão em mais da metade das ações do universo.

Da extração oficial do STF constam 238 das 242 ações.

Introdução, Seções 2.3, 3.1 e 5.

ACERVO E CODIFICAÇÃO · A codificação ainda não está concluída em todas

Os autos foram obtidos à mão, um a um, no portal do STF

Arquivos

4.966

arquivos

Páginas

156.654

páginas

Cada arquivo foi registrado em inventário, e as páginas que eram apenas imagem passaram por reconhecimento óptico de caracteres, com o original preservado ao lado da versão pesquisável.

Os pacotes baixados na área de peticionamento trazem impressos o nome e os dados pessoais do pesquisador e, por isso, não integrarão o material disponibilizado para replicação.

Cada ação será codificada a partir da fonte mais completa disponível. A codificação registra

- o desfecho
- o seu fundamento
- o órgão que o proferiu
- o governo que editou o decreto
- o proponente
- a matéria
- o parâmetro constitucional invocado
- a natureza do decreto
- o tipo de ofensa alegada

1

Variáveis codificadas

uma linha por ação e vinte e oito colunas. É a fonte de toda contagem.

2

Metadados do painel

como partes, relator, datas e situação processual.

3

Uso analítico

deriva integralmente do primeiro e pode ser recalculado a qualquer momento.

4

Origem de cada informação

o que falta e por qual via se obtém.

Em todos, três colunas de controle indicam a origem do dado, o estado da coleta e o nível de evidência. A confiabilidade será aferida pela releitura de uma amostra sorteada (Epstein; Martin, 2014).

PLANO DE ANÁLISE

A análise separa dois estágios

242 ações
codificadas a partir da fonte mais completa disponível

→

Estágio 1
A sobrevivência ao exame do relator

× decisão monocrática que encerra a ação

→

Estágio 2
O exame do mérito pelo colegiado

× encerramento sem resolução de mérito

→

Resolução de mérito
O STF enfrenta o objeto constitucional e acolhe o pedido, no todo ou em parte, ou o rejeita

Qui-quadrado e V de Cramér
se a diferença entre os grupos vai além do acaso e a intensidade dessa associação

Regressão logística penalizada
escolhida pelo número pequeno de casos e pela separação entre os desfechos (Firth, 1993)

Riscos competitivos
se a perda de objeto costuma chegar antes do julgamento do mérito

Ponto de mudança
se o tratamento das ações mudou e em que momento, sem fixar de antemão um marco como a mudança de governo em 2019

Tipologia das petições iniciais
se a forma como o proponente apresenta o decreto antecipa o reconhecimento da ofensa reflexa

60,65%

A proporção de decisões do relator será comparada aos 60,65% de decisões individuais que Reis e Meyer (2021) documentam no controle concentrado entre 1988 e 2018. A passagem do relator ao colegiado será lida à luz da crítica de Silva (2013) e de Falsarella (2024) a um Supremo que decide sem deliberar.

Os cálculos serão feitos em Python, e a estimação penalizada será conferida com o pacote logistf, do R. Seções 3.2 e 4.

O PONTO FORA DA CURVA

A graça concedida ao então deputado Daniel Silveira

2003 e 2019

Como mostram a ADI nº 2.795 e a ADI nº 5.874, o Supremo controlava os decretos de clemência apenas pelos limites expressos da Constituição, sem entrar no mérito da concessão.

21 de abril de 2022

Decreto concede graça constitucional ao então deputado Daniel Silveira.

10 de maio de 2023

Ao julgar as ADPF nº 964 a 967, o STF declara inconstitucional, por desvio de finalidade, o decreto de graça (Brasil, 2023).

> Por que, então, o STF decidiu comprar a briga naquele momento, contra um ato tido como intocável, se não a comprou antes, quando provocado?

A virada foi argumentativa. A Corte inovou ao usar o desvio de finalidade para anular os efeitos do ato (Silva; Oliveira, 2025). A decisão pode ser lida como um caminho que o STF encontrou para se autopreservar.

Legalidade

a ofensa reflexa bloqueia o controle

Politicidade

a tese dos atos de governo o limita

Desvio de finalidade

abre agora uma terceira via de controle

Introdução, Seções 2.3 e 5.

LIMITES

Sem afirmar a intenção do Supremo nem inferir causalidade

Estimativas exploratórias

As estimativas serão associativas e exploratórias, com os limites declarados conforme Epstein e King (2002).

Poucos casos

A regressão do primeiro estágio excluirá as ADC, por terem poucos casos, e a do segundo estágio se restringirá às ações decididas pelo colegiado.

Autos desiguais no tempo

Como os autos completos se concentram nas ações mais recentes, a leitura integral não será usada para reforçar conclusões que dependam do tempo.

Falhas do Corte Aberta

Até a última ação de cada classe ajuizada em 2025, faltam 894 números, 806 deles de ações que devem ter terminado antes de 2000. O campo de legislação vinha preenchido em só 697 dos 3.028 processos do acervo.

Alcance da revisão

A revisão sistemática recupera o que está indexado sob determinados descritores. O que ela não pode fornecer é a medida do fenômeno que descreve.

Completude do banco

O recorte temporal, o campo vazio, o rótulo errado e o polo escondem ações contra decretos e ameaçam a completude do banco. A inclusão depende do pedido e das partes na petição inicial.

Seções 2.3, 3.1, 3.2 e 5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Algumas conclusões já são possíveis

Resultados preliminares

- ✓ Dos 21 estudos, 19 tratam da MP e apenas 2 do decreto presidencial em sentido estrito.
- ✓ Das 242 ações ajuizadas nesses 37 anos, 119 foram protocoladas a partir de 2019, quase a metade em sete anos. Em 91 delas, o pedido de mérito inclui ao menos um decreto assinado por Jair Bolsonaro.
- ✓ O ponto fora da curva é a graça constitucional concedida ao então deputado Daniel Silveira.
- ✓ O painel Corte Aberta tem falhas estruturais. Como a extração automática não é suficientemente confiável, a busca processual foi quase toda artesanal.

Resultados esperados

- → Se a hipótese se confirmar, durante anos não terá feito diferença se o decreto tratava de terras indígenas, orçamento, servidores ou armas, nem qual governo o publicou.
- → A hipótese é que, nas ações contra decretos, a maioria morra ainda na fase monocrática, pelas mãos do ministro-relator, e que nessa fase não importem o autor da ação nem o capital político do Presidente do momento. Seria um padrão de blindagem técnica.
- → Se o mérito dos decretos presidenciais passa despercebido pelo STF, o resultado pode se configurar em um déficit de controle democrático.

> **Com a virada pelo desvio de finalidade, terá acabado a era de ouro dos decretos imunes ao controle de constitucionalidade?**
>
> É um exame de futuro, que os números do passado não alcançam. Por ora, os dados permitem apenas descrever o caminho percorrido até aqui.

Referências

AMORIM NETO, Octavio; TAFNER, Paulo. Governos de coalizão e mecanismos de alarme de incêndio no controle legislativo das medidas provisórias. **Dados – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 5-38, 2002. DOI: 10.1590/S0011-52582002000100001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/dados/a/N5brw9nQzrR5qx3ZjMbtMBr/. Acesso em: 26 maio 2026.

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: o Supremo Tribunal individual e o processo democrático brasileiro. **Novos Estudos CEBRAP**, São Paulo, v. 37, n. 1, p. 13-32, jan./abr. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.25091/S01013300201800010003. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2026]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 jun. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 964/DF, nº 965/DF, nº 966/DF e nº 967/DF**. Relatora: Min. Rosa Weber, 10 de maio de 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 17 ago. 2023. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur484731/false. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Corte Aberta**: painéis de dados abertos do controle concentrado. Brasília, DF: STF, 2026. Painéis de decisões, de acervo e de legitimados. Disponível em: https://transparencia.stf.jus.br/extensions/corte_aberta/corte_aberta.html. Acesso em: 9 jun. 2026.

CLÈVE, Clèmerson Merlin. **Temas de direito constitucional**. 2. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

DA ROS, Luciano. Poder de decreto e accountability horizontal: dinâmica institucional dos três poderes e medidas provisórias no Brasil pós-1988. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, v. 16, n. 31, p. 143-160, nov. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rsocp/a/TdxYML4gvDyvPbw33GMLMXM/. Acesso em: 26 maio 2026.

DIAS, Mateus Nunes dos Santos Ferreira. **O controle de constitucionalidade de decretos presidenciais**: sistematização e parâmetros. 2024. 168 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br/handle/123456789/5089. Acesso em: 1 out. 2026.

EPSTEIN, Lee; KING, Gary. The rules of inference. **The University of Chicago Law Review**, Chicago, v. 69, n. 1, p. 1-133, 2002. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1600349. Acesso em: 22 set. 2026.

EPSTEIN, Lee; MARTIN, Andrew D. **An introduction to empirical legal research**. Oxford: Oxford University Press, 2014.

FALSARELLA, Christiane Mina. A deliberação no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 11, n. 2, e265, maio/ago. 2024. DOI: 10.5380/rinc.v11i2.92817. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/92817. Acesso em: 14 maio 2026.

FIRTH, David. Bias reduction of maximum likelihood estimates. **Biometrika**, Oxford, v. 80, n. 1, p. 27-38, 1993. Disponível em: https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27. Acesso em: 22 set. 2026.

GOUGH, David; THOMAS, James; OLIVER, Sandy. Clarifying differences between review designs and methods. **Systematic Reviews**, London, v. 1, art. 28, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-28. Acesso em: 22 out. 2026.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, London, v. 372, n71, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmj.n71. Acesso em: 22 set. 2026.

PIRES, Ednilton Andrade. **As medidas provisórias e o sobrestamento das demais deliberações legislativas**. 2008. 143 f. Monografia (Especialização em Processo Legislativo) – Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, Câmara dos Deputados, Brasília, 2008. Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/2061. Acesso em: 22 set. 2026.

RECK, Janriê Rodrigues; MÜLLER, Caroline. A figura do "decreto" no direito brasileiro e seus principais problemas: uma breve análise a partir de casos concretos. **Revista do Direito**, Santa Cruz do Sul, n. 32, p. 92-112, jul./dez. 2009. Disponível em: https://seer.unisc.br/index.php/direito/article/view/1185. Acesso em: 26 maio 2026.

REIS, Ulisses Levy Silvério dos; MEYER, Emilio Peluso Neder. "Ministrocracia" e decisões individuais contraditórias no Supremo Tribunal Federal. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 11, n. 3, p. 401-425, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5102/rbpp.v11i3.7418. Acesso em: 11 out. 2026.

SILVA, André Luiz Will da; OLIVEIRA, Cláudio Ladeira de. A graça constitucional e a revisão judicial de atos do Poder Executivo: uma análise do caso Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 12, n. 2, e508, maio/ago. 2025. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/reinvco12&id=339. Acesso em: 3 jun. 2026.

SILVA, Virgílio Afonso da. Deciding without deliberating. **International Journal of Constitutional Law**, Oxford, v. 11, n. 3, p. 557-584, 2013. DOI: 10.1093/icon/mot019. Disponível em: https://academic.oup.com/icon/article/11/3/557/789359. Acesso em: 13 maio 2026.

SILVEIRA, Daniel Barile da. O Supremo Tribunal Federal e seu poder contramajoritário sobre as medidas provisórias. **Revista Direito e Práxis**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 68-109, 2016. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/17018. Acesso em: 26 maio 2026. O periódico grafa a autoria como "Daniel Barile da Silveira Correio".

Obras citadas nesta página, conforme a lista de referências da dissertação.